



Nr. 151 Kabinettsitzung vom 10. Januar 1921, 17.30 Uhr

R 43 I/1363, Bl. 7–10

Anwesend: Fehrenbach, Heinze, Simons, Koch, Wirth, Geßler, Scholz, Brauns, Groener; StS Albert, Müller, Geib, Teucke, Huber, Stieler, v. Haniel, Walther, Zapf, Göhre; General v. Feldmann; Vizeadmiral Behncke; MinDir. Meissner, v. Schlieben; LegR Schmidt-Elskop; zu P. 4: MinR Kühnemann, Siller, Schulze; RegR v. Hagenow, Wißmann; zu P. 5: MinDir. Kirschstein; Protokoll: MinR Wever.

Beginn: 17:30

[Tagesordnung]

1. *Ergänzung zum Entwurf des Reichshaushaltsplans für das Rechnungsjahr 1920.*
2. *Besetzung des Postens eines Ministerialdirektors im Reichsfinanzministerium. [...]*
3. *Benennung zweier deutscher Sachverständiger als Delegierte für die Konferenz in Brüssel.*
4. *Erhöhung der Teuerungszuschläge für die Beamten und Arbeiter des Reichs.*
5. *Anträge an den Staatsgerichtshof wegen des Überganges der Wasserstraßen und der Seezeichen auf das Reich.*
6. *Anträge der bayerischen Staatsregierung zum Entwurf des Reichswehrgesetzes.*

1. Ergänzung zum Entwurf des Reichshaushaltsplans für das Rechnungsjahr 1920.

[Das Kabinett stimmte der Ergänzung zum Reichshaushaltsplan zu.] ¹

¹ Durch diese Ergänzung zum Reichshaushaltsplan wurden im ordentlichen Haushalt für das Rechnungsjahr 1920 die Einnahmen um 357 Mio. M und die Ausgaben um insgesamt 567,6 Mio. M erhöht. Der außerordentliche Haushalt sah eine Erhöhung der Einnahmen und Ausgaben von je 9,971 Mrd. M vor (Ergänzung zum Entw. des Reichshaushaltsplans für das Rechnungsjahr 1920, R 43 I/1363, Bl. 18 f.).

Die Erhöhung der Ausgaben im ordentlichen Haushalt war vor allem durch die Lohn- und Preissteigerungen und durch die Verschlechterung der Wirtschaftslage bedingt. Bei der Erhöhung der Ausgaben des außerordentlichen Haushalts fiel besonders ein Betrag in Höhe von 7,717 Mrd. M ins Gewicht, der in den Haushalt des REMin. zur Verbilligung von Lebens- und Futtermitteln und zur Erleichterung der Einfuhr von Rohstoffen eingestellt worden war.

Zu den endgültigen Zahlen des Ergänzungshaushalts vgl. RT-Drucks. Nr. 1463, Bd. 365.

2. Besetzung des Postens eines Ministerialdirektors im Reichsfinanzministerium. [...]

3. Benennung zweier deutscher Sachverständiger als Delegierte für die Konferenz in Brüssel ².

Der *Reichsminister des Auswärtigen* teilte mit, daß im weiteren Verlauf der Sachverständigenkonferenz in Brüssel die Frage der industriellen Organisation der deutschen Lieferungen eine besondere Bedeutung erlangen würde. Er würde daher empfehlen, neben dem Staatssekretär Bergmann und dem Reichsbankpräsidenten Havenstein die vom Reichsverband der deutschen Industrie genannten Herren Generaldirektor Vögler und Kommerzienrat Peter Klöckner als deutsche Delegierte den alliierten und assoziierten Regierungen vorzuschlagen. Von einer Benennung des Herrn Stinnes glaubte er absehen zu sollen. Sollte sich seine Anwesenheit für nötig erweisen, so würde es möglich sein, ihn nachträglich als Sachverständigen zuzuziehen.

Das *Kabinett* stimmte den Vorschlägen zu ³.

4. Erhöhung der Teuerungszuschläge für die Beamten und Arbeiter des Reichs ⁴.

Der *Reichsminister der Finanzen* wies darauf hin, daß anscheinend hochpolitische Gründe in der Zwischenzeit das Kabinett bestimmt hätten, den gestellten Forderungen der Beamten und Arbeiter des Reichs entgegenzukommen ⁵. Den finanzpolitischen Gesichtspunkten sei bisher nicht Rechnung getragen. Er glaube daher, im Falle der Zustimmung zu den bekannten vorläufigen Abmachungen ⁶ die Erfüllung gewisser Voraussetzungen, die sich aus der Anlage ergeben, für notwendig halten zu sollen ⁷. Zuvor bat er jedoch um eine kurze Schilderung der für das Kabinett hinsichtlich des Entgegenkommens maßgebend gewesenen Gründe.

Staatssekretär Albert gab eine historische Darstellung des Verlaufs der Verhandlungen und der Gründe, die zu dem bekannten vorläufigen Entgegenkommen geführt hätten, indem er die aus den Verhandlungen mit den Organisationen besprochenen einzelnen Gesichtspunkte kurz streifte ⁸. Seine Ausführungen wurden ergänzt durch die des Ministerialdirektors v. *Schlieben*, der die Zahlung der für das Reich aufzuwendenden Mittel bezüglich der Reichsbeamten, Arbeiter, Angestellten, Altpensionäre, Diätare und Kriegsbeschädigten auf rund 2 Milliarden Mark beziffert. Im Anschluß hieran ergänzte der *Reichsverkehrsminister* die Ausführungen des Staatssekretärs Albert

² Die Sachverständigenkonferenz von Brüssel war am 22. 12. vertagt worden und sollte am 10.1.1921 wieder beginnen. Durch die inzwischen eingetretene Entwicklung, insbesondere durch den Seydoux'schen Sachlieferungsplan, war die Zuziehung von Vertretern der dt. Industrie notwendig geworden. Siehe dazu insgesamt Dok. Nr. 148, P. 2.

³ Stinnes, Vögler und Klöckner waren auf einer Industriekonferenz in Essen am 8.1.1921 vom RdI als Delegierte für die Konferenz von Brüssel benannt worden. Siehe dazu Dok. Nr. 148, Anm. 4.

Siehe dazu weiter Dok. Nr. 155, P. 3.

⁴ Zur Vorgeschichte s. Dok. Nr. 146, P. 1.

⁵ Der RFM hatte an der Ministerratssitzung vom 2. 1., auf der das grundsätzliche Entgegenkommen gegenüber den Forderungen der Eisenbahner beschlossen worden war, nicht teilgenommen. Vgl. die Anwesenheitsliste der Ministerratssitzung vom 2.1.1921.

⁶ Nach einer WTB-Meldung waren diese vorläufigen Abmachungen am 5.1.1921 zwischen dem Sechzehnerausschuß der Eisenbahner und dem RVMin. getroffen worden. Danach sollten bei den Beamten die Teuerungszuschläge zum Grundgehalt und zum Ortszuschlag und bei den Arbeitern die Löhne – jeweils nach Ortsklassen gestaffelt – erhöht werden (Vorwärts Nr. 7 v. 6.1.1921). Nähere Einzelheiten waren in R 43 I nicht zu ermitteln.

⁷ Die undatierte und ungezeichnete Anlage zu diesem Punkt des Kabinettsprotokolls war „Voraussetzungen für die weitere Erhöhung des Teuerungszuschlages“ überschrieben. Als diese Voraussetzungen wurden die Erhöhung der Post- und Telegraphengebühren, die Erhöhung der Eisenbahntarife im Fracht- und Personenverkehr, eine ganze Reihe von Steuererhöhungen und die Einführung neuer Steuern bezeichnet. Auf sozialpolitischem Gebiet sollte die Notwendigkeit der prinzipiellen Regelung des 8-Stundentages geprüft werden und die Grundsätze für die Urlaubsgewährung der Wirtschaftslage des Reiches entsprechend neu geregelt werden. Schließlich sollten im Zuge der Demobilmachung die Personalausgaben gesenkt werden (Text der Anlage, R 43 I/1363, Bl. 11).

⁸ Dabei handelte es sich um die Verhandlungen zwischen den Eisenbahnern und dem RVMin. am 5. 1. und die Verhandlungen zwischen dem Beamtenbund und dem RFMin. am 7.1.1921 (Pressenotiz der Rkei v. 3.1.1921, R 43 I/2560, Bl. 148). Nähere Einzelheiten über diese Verhandlungen ließen sich in R 43 I nicht ermitteln.

und wies darauf hin, daß auch in Dresden, wo er mit den Präsidenten aller Eisenbahndirektionen die Frage besprochen habe, diese eine Notlage anerkannt und ein Entgegenkommen für notwendig erklärt hätten, falls man nicht einen Streik haben wolle⁹. Mit Rücksicht auf die wirtschaftliche Lage sowohl der Eisenbahner als auch der gesamten Wirtschaft glaube er, die in dem vorläufigen Ergebnis zum Ausdruck gekommenen Abmachungen der Reichsregierung zur Annahme vorschlagen zu sollen¹⁰. Er gab sodann einen Überblick über die Betriebslage und über den Abbau des Defizits bei der Eisenbahn im Jahre 1921 durch die im einzelnen von ihm angegebenen Maßnahmen. Der *Reichsminister der Finanzen* wies noch darauf hin, daß unter allen Umständen die ganze Situation mit den Vertretern der Länder, die am Mittwoch [12. 1.] hier sein würden, besprochen werden müsse. Er wurde hierin von dem *Reichsminister des Innern* unterstützt, der besonders betonte, daß unter allen Umständen die Deckungsfrage mit der Bewilligung der Teuerungszuschläge verbunden werden müsse. Soweit die entsprechenden Gesetze noch nicht fertiggestellt werden könnten, müsse durch ein Mantelgesetz mit der Bewilligung der Teuerungszuschläge die Frage der Deckung grundsätzlich gleichzeitig geregelt werden. Staatssekretär Zapf bat um schleunige Vorlage des Entwurfs eines Kohlensozialisierungsgesetzes, um die Frage der Kohlensteuer ordnen zu können¹¹. Der *Reichswirtschaftsminister* war der Auffassung, daß die Besteuerung der Kohle mit der Frage der Sozialisierung direkt nichts zu tun habe und daß nur die Frage der Vollsozialisierung oder nicht von einer grundsätzlichen Bedeutung hierfür sein könne. Was die letztere anlange, so könne er sagen, daß diese von ihm nicht beabsichtigt sei. Staatssekretär Zapf wies nochmals darauf hin, daß die Frage der Erhöhung der Kohlensteuer, die ja mit den Interessenten verhandelt werden müsse, von der Frage der Art der Sozialisierung unlösbar abhängen, da die Interessenten bei den Verhandlungen zunächst hierüber Auskunft verlangen würden. Nach weiteren Erörterungen wurde beschlossen:

1. Der Reichsminister der Finanzen wird ermächtigt, den Finanzministern der Länder die Zustimmung zu der vorläufig zwischen den einzelnen Regierungsstellen und den Verbänden der Eisenbahner und Beamten getroffenen Einigung über die Teuerungszuschläge zu empfehlen und hierbei gleichzeitig die Frage der Deckung nach Maßgabe der Ziff. 1–3¹² der Anlage – im Sinne der grundsätzlichen Zustimmung, soweit Entwürfe noch nicht vorliegen – zu behandeln.
 2. Nach Abschluß der Verhandlungen mit den Finanzministern der Länder soll das Kabinett zu den Vorschlägen endgültig Stellung nehmen und nach erfolgter Stellungnahme zunächst mit den Koalitionspartnern und sodann mit den übrigen Parteien einschl. der Unabhängigen die Angelegenheit verhandeln.
 3. Über die Fragen 4–6 der Anlage¹³ soll der Reichsminister der Finanzen mit dem Reichsarbeitsminister in Verbindung treten, der darüber in der nächsten Kabinettsitzung berichten wird.
- Der Reichsminister der Finanzen und der Reichsarbeitsminister werden das Weitere veranlassen¹⁴.

⁹ Diese Konferenz hatte bereits am 28.12.1920 stattgefunden. In einem halbamtlichen Bericht über diese Konferenz hieß es u. a.: „Die Präsidenten erkannten einmütig die Notlage der Beamten in allen Teilen des Reiches an. Der Minister wies darauf hin, daß die Beamten sich jedoch klar sein müßten, daß der von ihnen eingeschlagene Weg, durch Streikdrohungen eine Besserung ihrer Lage zu erhalten, falsch sei. Die Reichsregierung werde an dem in der Kundgebung vom 17. 12. enthaltenen Standpunkt festhalten.“ (Vorwärts Nr. 636 v. 30.12.1920).

¹⁰ RVM Groener hatte bereits am 6. 1., einen Tag nach der Übereinkunft mit den Eisenbahnern, erklärt, daß er den Einigungsvorschlag im Kabinett vertreten werde (Vorwärts Nr. 9 v. 7.1.1921).

¹¹ Kohlensteuergesetz vom 8.4.1917 (RGBl. 1917, S. 340 f.); das Gesetz war am 31.7.1920 bis zum 31.5.1921 verlängert worden (RGBl. 1920, S. 1481).

In der Anlage zu dem Kabinettsprotokoll (s. o. Anm. 7) hieß es dazu: „Ein weiterer Beitrag müßte durch Erhöhung der Kohlensteuer aufgebracht werden. Voraussetzung hierfür ist, daß die Erhöhung der Einnahmen aus der Kohlensteuer mit der Sozialisierung des Kohlenbergbaues in einer Weise verbunden werden kann, daß minder tragfähige Schultern von der Steuererhöhung schwächer getroffen werden.“ (R 43 I/1363, Bl. 11).

¹² Dies waren: 1. Erhöhung der Post- und Telegraphengebühren, 2. Erhöhung der Eisenbahntarife im Fracht- und Personenverkehr und 3. Steuererhöhungen und Neueinführung von Steuern.

¹³ Hier handelte es sich um: 4. Überprüfung der Grundsätze des 8-Studentages und 5. der Urlaubsgewährung sowie 6. um den Personalabbau im Zuge der Demobilmachung.

¹⁴ Siehe dazu weiter Dok. Nr. 154.

5. Anträge an den Staatsgerichtshof wegen des Überganges der Wasserstraßen und der Seezeichen auf das Reich.

Der *Reichsverkehrsminister* legte die Sach- und Rechtslage nach Maßgabe seines Schreibens vom 24. Dezember 1920 dar und bat, seinen Anträgen zustimmen zu wollen¹⁵. Staatssekretär Müller unterstützte die Anträge mit Rücksicht auf die Durchführung der Abgabe des nach dem Friedensvertrag von Deutschland abzuliefernden Binnenschiffsmaterials an die Entente¹⁶. Der *Reichsminister des Innern* bezweifelte, ob es möglich sein würde, eine Entscheidung des Vorläufigen Staatsgerichtshofs zu erlangen, und stellte zur Erwägung, ob nicht versucht werden sollte, die in der Verfassung vorgesehene Frist für die Übernahme der Wasserstraßen auf das Reich bis zum 1. Oktober 1921 zu verlängern. Der *Reichsverkehrsminister* und Staatssekretär Müller baten, hiervon abzusehen. Der *Reichsminister des Innern* stimmte schließlich dem Vorschlag des Reichsverkehrsministers zu, glaubte aber, die Verantwortung für den rechtzeitigen Erlass einer Entscheidung seitens des Staatsgerichtshofs nicht übernehmen zu können.

Das *Kabinetts* stimmte dem Vorschlag des Reichsverkehrsministers zu. Der Reichsverkehrsminister wird das Weitere veranlassen¹⁷.

6. Anträge der bayerischen Staatsregierung zum Entwurf des Reichswehrgesetzes¹⁸.

Der *Reichswehrminister* teilte mit, daß die Angelegenheit wohl als erledigt angesehen werden könne, nachdem auch im Reichsrat die Bayerische Regierung dem Entwurf zugestimmt habe¹⁹.

¹⁵ Die Wasserstraßen waren im Kaiserreich Sache der jeweiligen dt. Staaten gewesen. Hier hatte die Weimarer RV einen Wandel geschaffen. Die Art. 97 und 171 der RV bestimmten, daß die dem allgemeinen Verkehr dienenden Wasserstraßen bis spätestens zum 1.4.1921 auf das Reich übergehen sollten. Sollte bis zum 1.10.1920 noch keine Verständigung über die Bedingungen der Übernahme erzielt worden sein, so sollte der StGH angerufen werden. Zwar hatten sich das Reich und die Länder bei den bisherigen Verhandlungen weitgehend darauf geeinigt, welche Wasserstraßen auf das Reich übergehen sollten, doch war eine ganze Reihe von Fragen noch offen geblieben. Als besonders schwierig erwiesen sich dabei die Fragen der finanziellen Auseinandersetzung, der Organisation der Verwaltung und der Übernahme der Beamten. Am 24.12.1920 hatte der RVM darüber dem RK geschrieben: „Mehr und mehr macht sich dabei das Bestreben geltend, die Selbständigkeit der Länder auf dem Gebiet des Wasserstraßenwesens in möglichst weitgehender Weise zu behaupten und dem Reich im wesentlichen nur die finanziellen Lasten zu überlassen. Das selbständige Organisationsrecht wird dem Reiche auch für die Zeit nach dem Übergang der Wasserstraßen von verschiedenen Ländern, darunter dem größten, bestritten.“ Obwohl die Verhandlungen nicht aufgegeben werden sollten, hielt es der RVM für notwendig, den verfassungsmäßig vorgesehenen Weg zu beschreiten und eine Reihe von Anträgen an den StGH zu stellen, um die Übernahme der Wasserstraßen durch das Reich zu dem vorgesehenen Zeitpunkt sicherzustellen. Mit dem gleichen Schreiben vom 24. 12. hatte daher der RVM dem RK und den Reichsministern die Anträge mit umfangreichen Anlagen übersandt und hatte um die Entscheidung des Kabinetts gebeten (R 43 I/2149, Bl. 73 f.).

Die Anträge an den StGH sahen im einzelnen vor:

1. Die Wasserstraßen, über die mit den Ländern bisher bereits eine Übereinkunft erzielt worden war, sollten am 1.4.1921 in das Eigentum und die Verwaltung des Reiches übergehen.

2. Die Zuständigkeiten der Länder sollten ab 1.4.1921 auf das Reich übergehen, doch sollten die Länder diese Zuständigkeiten auf Kosten des Reiches so lange ausüben, bis das Reich eigene Behörden aufgebaut hatte.

3. Aufgabe des Reiches sollte es sein, eigene Behörden zu schaffen, ohne an die Bedingungen der Länder gebunden zu sein (Wortlaut und Begründung der Anträge, R 43 I/2149, Bl. 253–265).

¹⁶ StS Müller vom RMinWiederaufbau hatte bereits in einem Schreiben vom 7.1.1921 an den RK die Anträge des RVM voll unterstützt. Der StS hatte insbesondere darauf hingewiesen, daß die Schaffung einer Zentralbehörde im Binnenschiffahrtswesen, wie sie der RVM beabsichtigte, zur Ausführung des VV unerlässlich sei (R 43 I/2149, Bl. 266).

¹⁷ Siehe dazu weiter Dok. Nr. 210, P. 1.

¹⁸ Zu diesen Anträgen der Bayer. Staatsregierung s. Dok. Nr. 137.

¹⁹ Anschließend gelangte der Entw. eines Wehrgesetzes am 19. 1. an den RT; s. dazu RT-Drucks. Nr. 1330, Bd. 365. Zum endgültigen Text des Wehrgesetzes s. RGBl. 1921, S. 329 u. 960.

Zitierhinweis

Nr. 151 Kabinettsitzung vom 10. Januar 1921, 17.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Fehrenbach, bearb. von Peter Wulf, 1972, S. 399–403 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/feh-D151>